

En Zaragoza, a 31 de octubre de 2019.

REUNIDOS

De una parte, D^a Silvia Sánchez Cajo, provista de D.N.I. núm. 25.150.167-N, y domicilio a estos efectos en Avda. de César Augusto, 16, entreplanta, oficina 1.

De otra parte, Mr. Peter-Robert Duffy, provisto de pasaporte PT0442046, con domicilio a estos efectos en Zaragoza, calle Cádiz, núm. 7.

INTERVIENEN



D^a Silvia Sánchez Cajo en nombre y representación de la compañía mercantil INMOBIRENT ARAGÓN, S.L.U., con C.I.F. número B50162122, con domicilio en Zaragoza (Avda. de César Augusto, 16, entreplanta, oficina 1), constituida como sociedad anónima por tiempo indefinido según escritura autorizada el 17 de octubre de 1986 por el que fue notario de Zaragoza don Antonio Francisco Laclériga, número 3062 de protocolo, declarada su unipersonalidad según escritura autorizada por el notario D. Francisco de Asís Sánchez-Ventura Ferrer el 28 de julio de 2016, número 2647 de protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil al tomo 1081, folio 69, hoja Z-2611, según acredita mediante la escritura anteriormente citada, que causó la inscripción 19^a, y de la que resulta su designación como representante persona física de la administradora única Syca Aequitas, S.L.



Mr. Peter-Robert Duffy, en su propio nombre y derecho, y además, en nombre de la mercantil DUFFY PUBS, S.L., con C.I.F. número B-31619414, con domicilio en Zaragoza (calle Cádiz, núm. 7, bajo-local), constituida como sociedad limitada por tiempo indefinido según escritura autorizada el 28 de enero de 1998 por el notario de Pamplona don Felipe Pou Ampuero, número 147 de protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, al tomo 2555, folio 203, hoja Z-27163, según acredita mediante la escritura anteriormente citada, que causó la inscripción 1^a, y de la que resulta su designación como administrador solidario.

Todas las partes se reconocen capacidad suficiente para otorgar el presente anexo a contrato de arrendamiento, del que son previos los siguientes,

ANTECEDENTES

I

En fecha 30 de octubre de 1997, Inmobirent Aragón, S.L., como arrendadora, y Mr. Val Duffy y Mr. Peter Duffy, como arrendatarios, formalizaron contrato de arrendamiento sobre el local sito en Zaragoza, calle Cádiz, núm. 7.

II

Se pactó en dicho contrato que se autorizaba a los arrendatarios a modificar la titularidad del contrato a favor de una sociedad en la que los únicos socios fueran los firmantes, quedando subrogada de inmediato la mercantil Duffy Pubs, S.L., sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de los firmantes, la cual continúa vigente.

III

Se estableció un plazo de duración de veinte años, finalizando el 31 de octubre de 2017, pactándose no obstante que operaría la tácita reconducción prevista en el artículo 1566 del Código civil.

IV

En fecha 27 de diciembre de 2016, se otorgó anexo al contrato de arrendamiento por el que, entre otras cuestiones, se amplió el plazo de duración del contrato hasta el 31 de octubre de 2019.

V

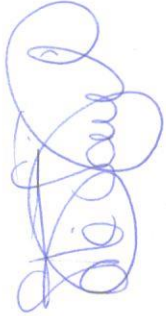
Expuesto cuanto antecede, todas las partes modifican parcialmente el citado contrato mediante anexo al mismo según los siguientes,

PACTOS

Primero.-Se amplía la duración del contrato por diez años, por lo que el mismo finalizará el 31 de octubre de 2029.

La arrendataria renuncia a la tácita reconducción prevista en el artículo 1566 del Código Civil, por lo que transcurrido el plazo aquí prorrogado (31 de octubre de 2029), deberá dejar el local libre y expedito sin necesidad de requerimiento, entregando las llaves a la arrendadora.

Así mismo, dado que el plazo se amplía a solicitud de la arrendataria, será de obligado cumplimiento el primer año del plazo pactado, por lo que en caso de resolución unilateral o desistimiento por la misma antes de dicho plazo, estará obligada al pago total y de una vez de la cantidad correspondiente al total de la renta por el plazo pactado. Dicha cláusula sustituye a la indemnización de daños y perjuicios, manifestando ambas partes la proporcionalidad de dicha penalización y renunciando a cualquier reducción o moderación de dicho importe.



Una vez transcurrido el plazo de obligado cumplimiento pactado –de un año–, la arrendataria podrá resolver el contrato, pero siempre con un preaviso de seis meses. Caso de incumplimiento de dicho preaviso, la arrendataria deberá abonar las rentas correspondientes equivalentes al preaviso pactado.

Segundo.–Se pacta una renta de 5.000 € mensuales, aplicable desde la correspondiente al mes de noviembre de 2019.



Dicha renta se incrementará con el Índice de Precios al Consumo aplicable a la anualidad anterior a cada actualización (12 meses anteriores a la fecha del contrato), de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.



En ningún caso la renta experimentará una bajada en caso de IPC negativo, manteniéndose en el mismo importe de la anualidad anterior, en dicho caso. En tal caso, en años posteriores, no se compensará la subida con dicha bajada no aplicada.

La arrendataria facilitará a la arrendadora durante el mes de febrero de cada año, el modelo 390 presentado ante la AEAT, correspondiente a cada anualidad.

Para cuantas cuestiones o divergencias pudieran suscitarse en relación con el presente contrato, todas las partes establecen someterse a los Juzgados y Tribunales de Zaragoza, renunciando expresamente a su fuero propio si lo tuvieran.

Tercero.–La arrendadora designa como domicilio a efectos de notificaciones, el recogido al inicio del presente contrato, y la arrendataria y responsables solidarios, el del propio local arrendado.

Si por cualquier causa hubieran de modificar los mismos, habrán de notificar fehacientemente a la contraparte el domicilio donde poder realizarse las correspondientes notificaciones.

Cuarto.-El resto de lo pactado en el contrato de arrendamiento se mantiene sin variación alguna.

Y para que conste, firman todas las partes el presente contrato por triplicado y a un solo efecto, en lugar y fecha indicados "ut supra".

Inmobirent Aragón, S.L.U.



Mr. Peter Duffy

Duffy Pubs, S.L.

